රාජ්‍ය පරිපාලන, පළාත් පාලන හා ප්‍රජාතාන්ත්‍රීය පාලනය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය
அரசாங்க நிர்வாக, உள்ளூராட்சி மற்றும் சனநாயக ஆட்சி அமைச்சு
Ministry of Public Administration, Local Government and Democratic Governance
ආයතන අංශය
தாபனப் பிரிவு
Establishments Division
නිදහස් චතුරශ්‍රය, කොළඹ 07. சுதந்திர சதுக்கம், கொழும்பு 07. Independence Square, Colombo 07.

දුරකථන / தொலைபேசி / Telephone 011-2696211-13
ෆැක්ස් / பெக்ஸ் / Fax : 011-2692158
ඊ-මේල් / மின்னஞ்சல் / E-mail dgc@pubad.gov.lk
වෙබ් අඩවිය / இணையத்தளம் / Website www.pubad.gov.lk

මගේ අංකය / எனது இல : / My No } EST-9/DICIP/06/0174
ඔබේ අංකය / உமது இல : / Your No }
දිනය / திகதி / Date } 2015.08

ඩී.එම්.එස්.ඩබ්.බී පට්ටපොල මහතා,
අංක 22/1 බී,
රනුන්දෙණිය පාර,
කිරිබත්කුඹුර

මහත්මයාණෙනි,

ආයතන සංග්‍රහයේ දෙවැනි වෙළුමේ පිටු අංක III කරුණු අංක 04 හි සඳහන් වන පටහැනි පරිදි පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කර ගැනීමක් ඉල්ලා සිටීම

ඔබගේ 2014.06.11 දිනැති ලිපිය හා සම්බන්ධ වේ.

02. රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් රජයේ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍ර මඟින් බලය පවරනු ලැබූ නිලධාරියෙකු නොවන වෙනත් නිසි බලධාරියෙකු විසින් මූලික විමර්ශනයක් පැවැත්වීමේ විධිමත් භාවය පිළිබඳ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේද උපදෙස් විමසන ලද අතර ඒ අනුව ඔබගේ ඉහත ලිපිය මඟින් විමසන ලද කරුණු සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් පැහැදිලි කිරීම ඉදිරිපත් කරමි.

(අ) ආයතන සංග්‍රහයේ II කාණ්ඩයේ XLVIII වැනි පරිච්ඡේදයේ 13 වගන්තිය මඟින් මූලික විමර්ශනය විග්‍රහ වන අතර එය පැවැත්විය යුතු බලධාරීන් පිළිබඳවද සඳහන් වේ. ඒ අනුව මූලික විමර්ශනයක් පැවැත්වීමේ නිසි බලධරයා ඉහත පරිච්ඡේදයේ 6:1 හා 6:2 අනුවම පත් කළ යුතු නොවන අතර නිලධරයකුගේ ආසන්නතම ප්‍රධානියාටද මූලික විමර්ශනයක් සිදු කළ හැකිය. ඒ අනුව එම පරිච්ඡේදයේ 13:1 වගන්තියෙහි මූලික විමර්ශනයක් පැවැත්වීමේදී වෙනත් නිසි බලධරයෙකු ලෙස හඳුන්වා ඇත්තේ ඉහත 03 ඡේදයේ සඳහන් බලය පවරා ඇති නිලධාරීන් නොවූ යම් ආයතනයක් පාලනය කරනු ලබන බලධරයා හෝ සැකයට භාජනය වූ නිලධරයාගේ ආසන්නතම ප්‍රධානියා බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

(ආ) ඉහත සඳහන් නිලධරයෙකු විසින් පවත්වනු ලබන මූලික විමර්ශනයක් පිලිගෙන ඒ අනුව චෝදනා පත්‍රයක් නිකුත් කිරීමට අදාළ විනය බලධරයා කටයුතු කරයි නම් එම මූලික විමර්ශනය නීත්‍යානුකූල ලෙස පිලිගත හැකි බව වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.

(ඇ) විත්තිය හා පැමිණිල්ල එකිනෙකට එදිරි පාර්ශව දෙකක් නිසා එකම සාක්ෂිකරුවෙකුට පාර්ශව දෙකක් නියෝජනය කළ නොහැක. නමුත් පරීක්ෂණ නිලධාරියා විසින් විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක තීරණය ලබා දෙන විට ඔබගේ ගැටලුවේ සඳහන් අවස්ථාව වැනි අවස්ථාවකදී විත්තිකරුට අගතියක් වන්නේ නම් ඒ පිළිබඳවද අවධානය යොමු කිරීමට අවස්ථාව පවතින අතර ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII වැනි පරිච්ඡේදයේ 21:8 වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව විධිමත් විනය පරීක්ෂණයේදී පැන නගින ඕනෑම ගැටලුවක් සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ලබා දීමට විනිශ්චය සභාවට හැකි බව වැඩිදුරටත් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

මෙයට - ඔබේ සේවය සඳහා කැපවුන

චන්දන කුමාරසිංහ
ආයතන අධ්‍යක්ෂ
ආයතන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙනුවට

[illegible]

ඩබ්.ඒ.ජයනාත් ධ[illegible]
[illegible] පරීක්ෂක
[illegible]